

CONTRATO Nº 0096 – VERSÃO 1

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA AUTÔNOMA

QUADRO RESUMO - EMPREENDIMENTO VENEZA SPE LTDA

01. DAS PARTES:

1.1 PROMITENTES VENDEDORAS: L R CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, brasileira, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.249.877/0001-13, com sede a Rua Seis de Janeiro, 1837, Santo Antônio, CEP: 59.611-070, Mossoró-RN, representada pelo administrador, o **Sr. Einstein Preston Cordeiro Leite**, brasileiro, nascido em 01-08- 1979, natural de Mossoró-RN, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, inscrito no CPF sob o n.º 942.693.274-72, com Carteira Nacional de Habilitação n.º 02458395973/Detran/RN, residente e domiciliado na Av. Contabilista Fernando Vitor de Melo, 490, Condominio Boulevard Residence, Quadra 15 Lote 16, Bela Vista, CEP: 59609-400, Mossoró-RN.

1.2 PROMITENTE COMPRADOR: Cliente Fictício Teste, brasileira, Solteiro(a), inscrito no CPF sob nº 390.533.447-05, RG sob nº 0001234 SSP/RN, com endereço na Rua Exemplo, nº 100, Centro, Mossoró/RN, CEP: 59600-000, doravante denominado simplesmente COMPRADOR.

02. DO OBJETO DO CONTRATO / DO IMÓVEL

2.1- IMÓVEL: A unidade autônoma constituída pela **casa n.º 35 da quadra 2** , a qual corresponde à área privativa de 75,77 m², e fração ideal de _____ sobre o terreno e coisas comuns, a ser construída no VENEZA RESIDENCIAL, que será encravado em terreno de 200,00 m², objeto da matrícula n.º 18.598, no 1º ofício de Notas



e Registro de Imóveis, com o projeto de arquitetura aprovado pela Prefeitura Municipal de Mossoró-RN, pelo Alvará de Construção n.º 4269/112 e especificações de acordo com o memorial de incorporação arquivado no referido cartório, pertencente a **LR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 17.249.877/0001-13, os quais o COMPRADOR declara ter pleno conhecimento, aceitando-os sem nenhuma restrição.

03. DO PREÇO

3.1: DO PREÇO TOTAL DO IMÓVEL: R$ 343.000,00 (trezentos e quarenta e três mil reais)

A - BÔNUS: R$ 0,00 (zero reais)

B - ENTRADA: R$ 17.150,00 (dezessete mil cento e cinquenta reais)

C - PREÇO DO IMÓVEL: R$ 343.000,00 (trezentos e quarenta e três mil reais)

D – PARCELAS: 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 1.429,17 (mil quatrocentos e vinte e nove reais e dezessete centavos)

E- BALÕES: 3 (três) parcelas de R$ 11.433,33 (onze mil quatrocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

3.2 DO SALDO DEVEDOR E FORMA DE PAGAMENTO:

3.2.1. Financiamento: R$ 240.099,89 (duzentos e quarenta mil noventa e nove reais e oitenta e nove centavos)

Em caso de financiamento do saldo devedor com a Caixa Econômica Federal o valor corresponde a 80% do valor total do contrato, que será financiado, a ser obtido tão logo possível, concomitantemente à assinatura do presente instrumento, nos termos da Cláusula XI.



OBS => NO MÊS QUE PAGA BALÃO, TAMBÉM PAGA A PARCELA.

3.2.1.1 A referida parcela do saldo a ser financiado será atualizada durante a obra pela variação positiva do Índice Nacional de Custo da Construção – INCC, calculado desde a data da assinatura deste instrumento contratual até a data em que ocorrer a efetiva assinatura do contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal, pelo (a) (s) COMPRADOR(s)

3.2.2. Recurso Próprio: R$ 12.500,00 (doze mil quinhentos reais) a ser pago diretamente ao corretor como pagamento de seus honorários.

3.3. Todas as parcelas do preço serão atualizadas monetariamente pela variação positiva dos insumos da construção civil, adotando-se, como índice de reajuste, o INCC/FGV (Índice Nacional de Custos da Construção Civil/Fundação Getúlio Vargas), da assinatura do presente instrumento até a conclusão da obra, conforme estabelecido na PARTE GERAL deste instrumento.

4. VALOR DA COMISSÃO DE CORRETAGEM: R$ 12.500,00 (doze mil quinhentos reais) que corresponde a 3,64% do valor total do imóvel**,** que será paga da seguinte forma: através de transferência bancária, em favor do CORRETOR.

05. PRAZO PREVISTO PARA ENTREGA E CONCLUSÃO DA OBRA: **36 MESES APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO COM O ÓRGÃO FINANCIADOR**

5.1. O **COMPRADOR** tem o prazo máximo de 30 dias, a contar da conclusão da obra, para regularizar qualquer pendência em aberto, bem como quitar com as obrigações contratuais, sob pena de não receber sua unidade.

5.2. O prazo de conclusão da obra poderá ser prorrogado pelo prazo de 180 dias (art. 43-A, da Lei 4.591/64).



5.3. Caso sejam descumpridos os prazos estabelecidos na cláusula 5, e não tendo o **COMPRADOR** dado causa ao atraso, poderá se operar a rescisão contratual, com a devolução integral de todos os valores pagos à **VENDEDORA**, acrescido de multa de 1% sobre os valores efetivamente pagos à **VENDEDORA,** no prazo máximo de 60 dias corridos, contados da rescisão contratual (distrato), corrigidos pelo INCC/FGV.

5.4. Caso sejam descumpridos os prazos estabelecidos na cláusula 5, e não tendo o **COMPRADOR** dado causa ao atraso, sem que haja a rescisão contratual, será devido ao **COMPRADOR** adimplente, por ocasião da entrega da unidade, uma indenização no valor correspondente a 1% do valor efetivamente pago à **VENDEDORA,** por mês de atraso, calculado *pro rata die*, corrigidos pelo INCC. (Art. 43-A, §2º, da Lei 4.591/64).

06. Em virtude de o presente instrumento estar sendo celebrado na sede do incorporador, não comporta o direito de arrependimento por parte do **COMPRADOR,** nos termos do art. 49, CDC e Art. 67-A, §10º, da Lei 4.591/64.

07. Eventualmente para o custeio total ou de parte da construção do empreendimento, a **VENDEDORA** poderá pleitear e contrair empréstimo junto à agentes financeiros, ou outros investidores, por se tratar de empreendimento que necessita de apoio a produção, pelo que o **COMPRADOR** concorda desde já que o terreno juntamente com suas benfeitorias seja dado em garantia hipotecária ou fiduciária.

08. A **INCORPORADORA/VENDEDORA** constitui patrimônio de afetação o terreno e as acessões objeto da presente incorporação imobiliária, que ficam sujeitas ao regime especial de tributação, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, nos termos da Lei 10.931/04.

09. Na falta de pagamento de qualquer parcela ou outro débito do **COMPRADOR** ou



ainda de descumprimento de qualquer outra obrigação contratual e inclusive a não obtenção do Financiamento Bancário por culpa exclusiva do **COMPRADOR**, o **CONTRATO** ficará rescindido de pleno direito, depois de decorridos 15 (quinze) dias de sua **NOTIFICAÇÃO UNILATERAL DE RESCISÃO**, hipótese em que poderá a **VENDEDORA** usar e dispor livremente da unidade até então comprometida, fixando-se esta disposição como cláusula resolutória expressa, na forma e para os fins do art. 474 do Código Civil.

10. Solicitado o distrato pelo **COMPRADOR** antes do prazo de entrega da unidade ou vencido o prazo de 15 dias sem o pagamento (no caso de inadimplência), será declarado resolvido o contrato, caso em que o **COMPRADOR** fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente à **VENDEDORA**, atualizadas com base no INCC, delas deduzidas, cumulativamente:

→ Da integralidade da comissão de corretagem;

→ Da pena no percentual de 50% (cinquenta porcento) da quantia paga. (Conforme artigo 67-A, § 5º, da Lei nº 13.786/18).

11. Os valores remanescentes, após as deduções acima, serão devolvidos 30 (trinta) dias após a expedição do habite-se ou documento equivalente expedido pelo órgão público municipal competente.

12. São aplicados juros de 1% ao mês, além de correção monetária pelo IGPM/FGV, em qualquer parcela do preço com vencimento após a conclusão da obra (habite-se) e até a sua quitação.

PARTE GERAL

I – INTRODUÇÃO

1. Pelo presente Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade



Imobiliária Autônoma (“**CONTRATO**”) e por seu Quadro Resumo (“**QUADRO RESUMO**”), documento que faz parte integrante e inseparável ao presente instrumento, para todos os efeitos de direito, desde que devidamente rubricado pelas partes, as partes nomeadas e qualificadas no **item 01** do referido **QUADRO RESUMO**, tem entre si, justo e contratado, o que se seque conforme as cláusulas e condições deste instrumento.

II – OBJETO DO CONTRATO

2. Por este **CONTRATO**, a **VENDEDORA** promete vender ao **COMPRADOR**, e este, comprar (em)-lhe, a unidade imobiliária autônoma, conforme detalhado no **item 02** do **QUADRO RESUMO**.

Fica certo e ajustado que a execução das obras pertinentes ao empreendimento em questão dar-se-á estritamente de acordo com o Projeto aprovado pela Prefeitura Municipal local, Memorial Descritivo, Especificações e demais documentos integrantes do Memorial de Incorporação, à exceção das disposições constantes neste **CONTRATO**, os quais, neste ato, o **COMPRADOR**, declara aceitar integralmente.

3. Fica certo e ajustado que a execução das obras pertinentes ao empreendimento em questão dar-se-á estritamente de acordo com o Projeto aprovado pela Prefeitura Municipal local, Memorial Descritivo, Especificações e demais documentos integrantes do Memorial de Incorporação, à exceção das disposições constantes neste **CONTRATO**, os quais, neste ato, o **COMPRADOR**, declara aceitar integralmente.

4. A construção da unidade autônoma obedecerá ao seu projeto, objeto do alvará de construção n.º 4269/112, expedido pela Prefeitura Municipal de Mossoró-RN, e às especificações gerais que integram e complementam o presente **CONTRATO**, dando o **COMPRADOR** recibo de cópia das mesmas neste ato, podendo a **VENDEDORA** alterá-los com o consentimento unânime dos adquirentes, sempre que: a) constatar a sua necessidade, por falta de materiais, produtos ou equipamentos; b) para solução de ordem

técnica ou estética relevantes; c) ou para atender exigências de órgãos públicos ou de empresas concessionárias de serviço público.

III – PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

5. O **COMPRADOR** se compromete a pagar à **VENDEDORA** o preço certo e ajustado, e ainda na forma pactuada, tudo conforme **item 03** do **QUADRO RESUMO**.

6. Os pagamentos referidos no item anterior serão efetuados pontualmente pelo **COMPRADOR** à **VENDEDORA**, através dos seguintes meios:

a) Por cobrança bancária remetida para o endereço do **COMPRADOR**, independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação da **VENDEDORA**, ou através do portal do cliente no site da empresa;

b) Diretamente na sede social da **VENDEDORA**, nas ocasiões em que o **COMPRADOR** houver(em) emitido notas promissórias em benefício da primeira, ou na eventualidade de as cobranças bancárias não chegarem ao endereço do **COMPRADOR** até os dias dos seus respectivos vencimentos, o que desde já declara o **COMPRADOR** que por este motivo não ensejará prorrogação dos mencionados vencimentos, bem como, não evitará a aplicação das penalidades definidas neste **CONTRATO** por conta dos pagamentos realizados após os respectivos vencimentos;

c) Através do portal do cliente.

7. O **COMPRADOR** reconhece ser direito da **VENDEDORA** protestar as parcelas inadimplidas, estejam as mesmas representadas por documentos de cobrança bancária, por notas promissórias ou através de qualquer outra forma e garantia.

8. Todas as parcelas referentes às condições de pagamento identificadas no Quadro Resumo serão atualizadas monetariamente pela variação positiva dos insumos da construção civil, adotando-se, como índice de reajuste o INCC/FGV (Índice Nacional de Custos da Construção Civil/Fundação Getúlio Vargas), da assinatura do presente



instrumento até a conclusão da obra. Após a conclusão da obra serão aplicados juros de 1% ao mês e o índice de reajuste será o IGPM/FGV.

9. O(s) pagamento(s) efetuado(s) pelo **COMPRADOR** em cheque(s), serão recebidos pela **VENDEDORA** na condição *pro solvendo*, quitando as parcelas para as quais se destinam apenas após a sua regular compensação bancária. Havendo, eventualmente, algum embaraço na compensação do cheque que implique no retardamento, os prejuízos daí decorrentes serão suportados exclusivamente pelo **COMPRADOR**, considerando-se como atraso o prazo decorrido entre o vencimento da parcela e a data em que o cheque vier a ser efetivamente compensado.

10. Sempre que qualquer pagamento for efetuado por cheque a dívida só estará quitada após sua efetiva compensação; a falta de liquidação do cheque, por qualquer causa, implicará a automática incidência das cominações para os casos de inadimplemento, notadamente os juros moratórios, a multa convencional e o reajuste contratual, incidentes sobre o valor da obrigação.

11. As **Partes** se obrigam, independentemente de quaisquer modificações que vierem a ser implementadas na política econômica, a manter inalterado o equilíbrio econômico e financeiro deste **CONTRATO**, de modo tal que nenhuma lei posterior, mesmo que de intervenção no domínio econômico, poderá, em respeito à garantia constitucional do direito adquirido, interferir nesta pactuação, preservando-se sempre o poder monetário de compra, com a reposição integral da inflação.

IV – DO EMPREENDIMENTO

12. O Empreendimento será construído com fiel observância das plantas, das especificações, do memorial descritivo e do memorial de incorporação salvo quaisquer modificações supervenientes à data de aprovação do projeto, que venham a ser introduzidas por exigências do poder público, corpo de bombeiros, ou outras empresas concessionárias de serviços públicos, sendo vedado ao **COMPRADOR** exigir quaisquer compensações pelas modificações introduzidas. Havendo discordância entre o folder,



planta e memorial descritivo, prevalecerão as especificações constantes no presente **CONTRATO**.

13. No caso de ocorrer algum motivo no que diz respeito às especificações de ordem técnica ou de mercado fornecedor, que impeçam a execução do empreendimento ou aquisição dos materiais especificados no memorial descritivo, ou, sempre que se tornar necessário alterar o projeto de construção em razão de boas normas técnicas de execução de obras, e ainda por determinação ou exigências dos poderes e órgãos públicos ou de empresas concessionárias de serviços públicos, ou ainda, para ajustar a circulação interna do empreendimento, fica assegurado à **VENDEDORA** o direito de modificar, alterar, ou substituir, sob sua inteira responsabilidade técnica, as especificações do projeto, inclusive substituindo os materiais constantes no memorial descritivo, por outros de espécie e qualidade equivalentes, independentemente da anuência do **COMPRADOR**, o qual será comunicado do corrido mediante simples correspondência, sem que ao mesmo caiba o direito de pleitear qualquer indenização e também poderá a **VENDEDORA** alterar o projeto das unidades em estoque, sem, no entanto, alterar a unidade objeto deste instrumento, por motivos de adequação do empreendimento ao mercado.

14. O empreendimento será de uso residencial e será construído nos terrenos objeto da matrícula n.º 18.598, do 1º ofício de Notas e Registro de Imóveis, com o projeto de arquitetura aprovado pela Prefeitura Municipal de Mossoró-RN, de acordo com Alvará de Construção n.º 4269/112 e especificações de acordo com o memorial de incorporação arquivado no referido cartório, os quais o **COMPRADOR** declara ter pleno conhecimento, aceitando-os sem nenhuma restrição.

15. O Empreendimento possui área do terreno de e 48.601,67m², distribuídos em 7 quadras totalizando assim 176 (cento e setenta e seis) unidades residenciais. Tem como área comum: guarita, casa de lixo, área de lazer com piscina, salão de festas, playground, quadra de areia e quadra poliesportiva.

16. O Empreendimento terá como parte de propriedade exclusiva 176 unidades residenciais da tipologia térrea do Tipo A, com área construída de 67m² com a seguinte



distribuição interna: varanda, sala, cozinha, serviço, quarto 01, BWC social, suíte 01 e deck; casa Tipo B, com área construída de 75,77m² com a seguinte distribuição interna: varanda, sala, cozinha, serviço, quarto 01, quarto 02, BWC social, suíte 01 e deck; casa tipo C adaptada com área construída de 67m² com a seguinte distribuição interna: varanda, sala, cozinha, serviço, quarto 01, quarto 02, BWC social e deck.

17. O **COMPRADOR** para fins específicos do presente instrumento nomeia e constitui seu bastante procurador a **VENDEDORA**, com poderes para, em conjunto ou separadamente, independente da ordem de nomeação:

a) Assinar a escritura de convenção do condomínio, eventuais rerratificações a presente e a de convenção, relativas à sua unidade, em decorrência de registro imobiliário, erro ou omissão do Cartório de Notas, e, eventualmente da entidade que acaso financiar a construção, ou ainda, qualquer alteração, rerratificação ou aditamento ao Memorial de Incorporação;

b) Concordar com alterações no projeto arquitetônico aprovado, ditadas por conveniências técnicas e/ou de funcionalidade das partes comuns, ou por intimação das autoridades públicas ou empresas concessionárias de serviços públicos, fazendo as doações e instituindo as servidões que se façam necessárias;

c) Concordar com modificações de metragens do terreno, se for necessário ser precedida vistoria judicial para adequar as medidas reais as do título, constituindo advogado com poderes *ad-judicia* para o foro em geral, e os especiais, que se façam necessários ou exigidos;

d) Praticar enfim, de forma ampla, todos os atos e exercer todos os poderes em direito permitidos, que aqui não foram enunciados, mas que se façam necessários ou exigidos ao integral e cabal desempenho do presente mandato, que o **COMPRADOR** dará sempre por bons, firmes e valiosos, para todos os efeitos do direito e que terá validade até a data da assinatura da escritura definitiva de compra e venda da unidade ora prometida a venda.

18. Serão toleradas as diferenças não superiores a 5% (cinco por cento) das dimensões



do projeto aprovado, que resultem da execução das obras, sem que assista a qualquer das partes direito a indenização ou compensação.

19. O **COMPRADOR** não poderá interferir, direta ou indiretamente, no projeto aprovado que resultem da execução da obra, bem como no andamento normal da mesma, quer seja mantendo entendimento com o seu encarregado ou operários, quer permanecendo no local sem autorização prévia da **VENDEDORA**, igualmente, não poderá introduzir na obra operários ou material antes da entrega efetiva das chaves.

20. Não serão admitidas por parte do **COMPRADOR,** modificações nos projetos e especificações da unidade comprometida.

21. O **COMPRADOR** escolheu, no ato da assinatura do presente instrumento, de forma irrevogável e irretratável, dentre a opção de planta baixa disponibilizada pela **VENDEDORA**, a planta baixa PADRÃO.

22. A sobrecarga (carga útil) máxima permitida no empreendimento é a prevista pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Em razão disso, o **COMPRADOR**, não poderá sobrecarregar a sua unidade com cargas superiores aos limites por ela estabelecidos.

V – DAS OBRIGAÇÕES DA VENDEDORA

23. São obrigações da **VENDEDORA** dentre outras constantes deste **CONTRATO**:

a) Entregar a unidade comprometida no prazo previsto e de acordo com as especificações constantes do memorial de incorporação, ressalvados os atrasos justificados de que tratam as cláusulas deste instrumento;

b) Reparar, os vícios e defeitos que forem reclamados, nas condições e prazos previstos em lei, desde que o **COMPRADOR** esteja adimplente.

c) Permitir ao **COMPRADOR** visitar as obras do condomínio a que pertence a unidade comprometida, desde que atendidas as normas de segurança, ao estágio das mesmas obras e aos dias e horários pela **VENDEDORA** fixados;

d) Pagar todas as despesas e os encargos fiscais referentes à obra, até a emissão do habite-se ou da entrega da unidade, o que primeiro ocorrer.



VI – DAS OBRIGAÇÕES DO COMPRADOR

24. São obrigações do **COMPRADOR**, dentre outras constantes deste **CONTRATO**:

a) Na hipótese de serem dois ou mais compradores, ficam eles solidariamente responsáveis pelo cumprimento de todas as obrigações assumidas em razão deste instrumento;

b) Pagar pontualmente as parcelas do preço e outros débitos que forem devidos em favor da **VENDEDORA**, no local designado;

c) Pagar no tempo devido os encargos fiscais, condominiais e outros a que estiver sujeito, ressarcindo prontamente a **VENDEDORA** quando esta for compelida a fazê-lo em seu nome;

d) Tomar as providências que lhe couberem, no prazo previsto, para a efetivação do financiamento bancário ou alienação fiduciária junto ao agente financeiro e **VENDEDORA**, com a assinatura dos instrumentos necessários;

e) Pagar a comissão de corretagem devida pela comercialização da presente unidade, da qual livremente aceita e concorda, para nada reclamar em juízo ou fora dele, no valor discriminado no quadro resumo.

f) Comunicar a **VENDEDORA** qualquer alteração de seu endereço, constante no preâmbulo; e,

g) Pagar todas as despesas e os encargos fiscais relativos a unidade comprometida devidos a partir da data da emissão do habite-se ou da entrega da unidade, o que primeiro ocorrer tais como: I) as despesas de condomínio, ainda que o **COMPRADOR** não tenha recebido a posse da unidade; II) os foros, laudêmios – se houver, impostos, taxas, seguro contra incêndio e outros encargos, fiscais ou não, que já incidam, na data do **CONTRATO**, ou que venham a incidir sobre a unidade comprometida, ainda que lançados em nome da **VENDEDORA**, e que deverão ser pagos regular e pontualmente de modo a colocá-la a salvo de quaisquer cobranças ou ônus a eles relativos; as despesas de ligações definitivas dos serviços públicos. Bem como as indispensáveis a instalação, funcionamento e regulamentação do condomínio, providenciar a transferência de energia para o seu nome quando do recebimento da unidade, sob pena da **VENDEDORA** fazê-lo e cobrar-lhe os custos acrescidos de honorários de despachante e/ou advogado.

h) Caso o COMPRADOR necessite de financiamento habitacional para adimplir suas obrigações, deverá manter sempre o “score” adequado junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA, por exemplo), para que seja possível a aprovação de financiamento junto à Instituição Bancária;



i) Caso o COMPRADOR necessite de financiamento habitacional para adimplir suas obrigações, não poderá comprometer sua renda de modo que impossibilite o financiamento junto à Instituição Bancária, até a efetiva aprovação;

VII – DAS VISITAS À OBRA

25. A fim de serem evitados acidentes, atrasos ou prejuízos na produtividade dos operários, as visitas às obras somente poderão ser feitas com prévia autorização da administração da **VENDEDORA**, e em horários pela mesma fixados.

VIII – DA CONCLUSÃO DA OBRA

26. É admitida uma tolerância de 180 (cento e oitenta dias) no prazo previsto para a conclusão da obra, sem que a **VENDEDORA**, tenha que apresentar qualquer razão, bem como sua prorrogação por igual prazo pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior, de acordo com o art. 393 do Código Civil entendendo-se como tal, tão somente de forma exemplificativa e não exaustivamente: a) greves parciais ou gerais; b) suspensão ou falta de transportes; c) falta de materiais na praça ou de mão-de-obra especializada; d) chuvas prolongadas que impeçam ou dificultem etapas importantes da obra; e) eventual embargo da obra, não resultante de incúria ou erro da **VENDEDORA**; f) demora na execução dos serviços que são próprios de empresas concessionárias de serviços públicos; g) demora na concessão do habite-se e outras autorizações legais, por motivos que não dependam da **VENDEDORA**; ou h) reformas econômicas ou outros atos governamentais que interfiram no setor de construção.

27. Nenhuma pretensão fundada em vícios ou defeitos de construção terá efeito suspensivo sobre o vencimento das prestações do saldo devedor do **COMPRADOR** ou de pagamentos referentes a rateios de despesas.

IX – DA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA

28. A data prevista para a entrega da unidade, objeto do presente **CONTRATO** é a que consta no quadro resumo.

29. Recebidas as chaves, o **COMPRADOR** deverá proceder com a respectiva vistoria e apresentar suas reclamações em relação aos defeitos aparentes ou de fácil constatação em termo próprio firmado pelas partes, num prazo de 90 dias.

30. O recebimento das chaves pelo **COMPRADOR** não importará em qualquer renúncia de seu direito às reclamações dos defeitos eventualmente constatados, os quais ficarão ressalvados no respectivo termo de vistoria das unidades acima mencionado.

31. O **COMPRADOR** receberá as chaves e será imitido na posse da unidade imobiliária quando concluída a obra e estará condicionada ao atendimento das condições abaixo:



a) O preço tenha sido integralmente quitado ou caso não esteja quitado, estar em dia com o pagamento das parcelas do saldo devedor e demais obrigações contratuais;

b) Apresentar certidão da Prefeitura Municipal, comprovando a transferência do IPTU para sua titularidade;

c) Caso a unidade esteja sendo adquirida através de Financiamento Bancário, apresentar a escritura pública de venda e compra, devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis;

d) Caso a unidade esteja sendo adquirida através de Alienação Fiduciária, apresentar o Contrato Particular ou escritura pública devidamente registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis;

32. Nos casos em que o **COMPRADOR**, optar(em) por pagar o saldo devedor mediante financiamento com agente financeiro e/ou liberação de FGTS, a entrega da posse da unidade imobiliária somente ocorrerá após atendidas as obrigações pelos mesmos assumidos neste **CONTRATO**.

33. Todas as despesas com a escrituração, taxas e emolumentos de cartório, inclusive o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), foros e laudêmios, correrão por conta exclusiva do COMPRADOR.

34. Em caso de recusa ou omissão do **COMPRADOR** quando da convocação para recebimento das chaves e vistoria da unidade imobiliária e, após transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias da data do recebimento da respectiva convocação, ensejará na **ENTREGA UNILATERIAL** da unidade por parte da Construtora, que poderá entregar os respectivos documentos nos órgãos competentes e administração condominial do empreendimento para que as obrigações perante a unidade passem a ser de responsabilidade do **COMPRADOR**.

X – DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO

35. Eventualmente para o custeio total ou de parte da construção do empreendimento, a **VENDEDORA** poderá pleitear e contrair empréstimo junto obrigatoriamente à uma Instituição Financeira, por se tratar de empreendimento ligado ao PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA pelo que o **COMPRADOR** concorda desde já que o terreno juntamente com suas benfeitorias seja dado em garantia hipotecária ou fiduciária, desde que nenhuma alteração seja feita às cláusulas do **CONTRATO** referentes a forma de pagamento previstos nas cláusulas do **PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO** e que uma vez averbada a construção edificada no Cartório de Registro de Imóveis competente, o agente financeiro garanta a liberação de imediato das unidades não financiadas e daquelas financiadas cuja liquidação ocorra até a entrega do empreendimento, sem



nenhum ônus adicional ao **COMPRADOR**.

36. Sendo concedido tal financiamento para a construção e uma vez cumprido todas as obrigações deste **CONTRATO**, especialmente o pagamento integral do preço ajustado por parte do **COMPRADOR** à **VENDEDORA**, deverá esta providenciar a baixa da garantia envolvendo essas unidades imobiliárias junto ao agente financeiro e a averbação da liberação do ônus hipotecário das mesmas junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente.

37. Declara o **COMPRADOR** estar ciente que a instituição financeira, para a concessão do financiamento, ou a **VENDEDORA**, a fim de atender à exigência de eventual cessionário de crédito, poderá, a qualquer tempo exigir que o **COMPRADOR** conceda o imóvel objeto deste **CONTRATO** em alienação fiduciária, nos exatos temos da Lei 9.514/97.

38. O **COMPRADOR** deverá, obrigatoriamente, providenciar junto à instituição financeira que financia a obra, financiamento para aquisição da unidade objeto do presente instrumento, concomitantemente à assinatura do presente instrumento, para quitação do saldo devedor que não necessariamente deverá ser quitado no ato de recebimento das casas, no entanto, o imóvel somente será recebido pelo **COMPRADOR** depois de obtido o financiamento junto à instituição financeira, e após a conclusão da obra.

39. Ocorrendo a hipótese prevista no item acima, as providências para obtenção do financiamento para aquisição da unidade caberão única e exclusivamente ao **COMPRADOR**, que custeará por sua conta e riscos todas as despesas e obrigações derivadas, dentre outras, a taxa de abertura de crédito, taxa de serviços, taxa especial de repasse, deságios de cédula hipotecária, taxa de seguro ou qualquer outra taxa, imposto ou quaisquer outras despesas que estejam relacionadas com o financiamento, excluindo desde já, expressamente, qualquer responsabilidade da **VENDEDORA**. Caberá a **VENDEDORA**, e caso seja de seu interesse e realização da operação, a responsabilidade pela apresentação da documentação relativa ao empreendimento, imóvel e da mesma.

40. A obtenção ou não do financiamento pelo **COMPRADOR** para a aquisição da unidade imobiliária, não poderá acarretar ônus de qualquer natureza para a **VENDEDORA**, bem como justificar o atraso no pagamento pontual das prestações do saldo do preço e demais obrigações contratuais de pagamento e outras previstas no **CONTRATO**, correndo por conta única exclusiva do **COMPRADOR**, todo o risco e as despesas, impostos e taxas e outros encargos devidos em decorrência do aludido financiamento, em razão da sistemática operacional vigente na ocasião.



41. O **COMPRADOR** está ciente que a compra e venda só se concretiza após a obtenção do financiamento bancário junto à instituição financeira, sendo o risco pela obtenção do mesmo, de sua total responsabilidade, posto que, caso não seja obtido o financiamento bancário por qualquer motivo de ordem única e exclusiva do **COMPRADOR,** este instrumento será rescindido de pleno direito com as devidas deduções legais, além da retenção do valor pago a título de entrada, por constituírem risco inerente ao negócio e assumido pelo **COMPRADOR.**

42. A falta de aprovação da operação ou o atraso ou não entrega de documentos por parte da **VENDEDORA** bem como a recusa ou o retardamento na concessão do financiamento, por qualquer motivo, não eximirá o **COMPRADOR** do pagamento da parcela do saldo do preço na data de seu efetivo vencimento, sujeitando-se, na hipótese de atraso, às penalidades contratuais e legais.

43. A **VENDEDORA** possui também o direito de constituir hipoteca sobre o terreno e acessões onde será construído o empreendimento em que se situará a unidade objeto do presente, para a obtenção de recursos de financiamento junto a agentes financeiros para a viabilidade do empreendimento.

44. O (a,s) **COMPRADOR** (es) declara (m) que está (ão) ciente (s) de que a outorga da escritura definitiva de venda e compra livre do ônus hipotecário/fiduciário dependerá de quitação, por parte do (a,s) promitente vendedor (a,s,es), junto ao **CREDOR HIPOTECÁRIO/FIDUCIÁRIO**, do saldo devedor correspondente à unidade habitacional ora comercializada, objeto deste instrumento.

45. O (a,s) **COMPRADOR** (es) declara que está (ão) ciente (s) de que o **CREDOR HIPOTECÁRIO/FIDUCIÁRIO** somente liberará a unidade habitacional ora comercializada do gravame constituído, após a quitação do saldo devedor correspondente, junto ao **CREDOR HIPOTECÁRIO/FIDUCIÁRIO**.

46. Serão consideradas as taxas de juros efetivas e demais condições de financiamento imobiliário que estejam vigentes no momento da contratação junto ao **CREDOR HIPOTECÁRIO/FIDUCIÁRIO**.

47. Na fase de construção, após a assinatura de contrato de financiamento com o agente financeiro, o (a) **COMPRADOR (A)** pagará mensalmente ao agente financeiro os encargos incidentes sobre o financiamento mediante débito em conta, que fica desde já autorizado. O pagamento destes encargos mensais é devido a partir do mês subsequente à contratação do financiamento, com vencimento no mesmo dia de assinatura do instrumento com a instituição financeira concedente do crédito.



48. A falta de pagamento de qualquer destes encargos mensais implicará na cobrança do **COMPRADOR** por todos os meios possíveis de cobrança, bem como incluir seu nome nos cadastros negativos de crédito.

XI - DA QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR COM FINANCIAMENTO BANCÁRIO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

49. O (a) (s) Adquirente(s) liquidará(rão) a parcela identificada no item 3.2.1 do quadro resumo, durante a execução da obra, através de financiamento perante a Caixa Econômica Federal.

50. Será considerado, para fins do disposto no item anterior, todo o débito apurado relativo a parcela referida na data em que o (a)(s) Adquirente(s) assinar o contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal, assim compreendido o principal, reajuste monetário, juros e demais encargos.

51. O (a) (s) Adquirente(s) subscreverá o contrato de financiamento da unidade perante a Caixa Econômica Federal no dia e hora que constar do comunicado enviado pela Alienante, por qualquer meio legítimo, a exemplo, mas não se limitando, notificação com AR, e-mail, mensagem eletrônica por aplicativo (ex: whatsapp).

52. A responsabilidade pela aprovação do financiamento é única e exclusiva do (a)(s) Adquirente(s), assim como o pagamento de todas as despesas decorrentes, tais como cópias, certidões, autenticações, avaliações, e tudo mais que for exigido pelo agente financeiro.

53. O financiamento não poderá acarretar ônus de qualquer natureza para a Alienante, nem justificar atraso no pagamento de qualquer parcela do preço e demais obrigações contratuais pecuniárias.

54. O (a) (s) Adquirente(s) declara(m) ter ciência de todas as normas e condições que atualmente regem a concessão de financiamentos habitacionais, inclusive daquelas relativas a concessão de financiamento pela faixa regulada do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), Sistema Financeiro da Habitação (SFH) ou pela Carteira Hipotecária, especialmente no que concerne à renda familiar exigida e valor da prestação para o montante a ser financiado. Ademais, o(a)(s) Adquirente(s) declara(m) que tem condições de cumprir as exigências para a obtenção do tipo de financiamento e que tem ciência de que o agente financeiro, a seu exclusivo critério, reserva-se o direito de recusar a concessão do financiamento na hipótese do(a)(s) Adquirente(s)não apresentar as condições jurídicas ou socioeconômicas exigidas para a assinatura do contrato formalizado do financiamento bancário.



55. O (a) (s) Adquirente(s) se obriga(m) a apresentar toda documentação necessária à obtenção do financiamento que a Caixa Econômica Federal venha a exigir, nas formas e condições determinadas, ficando claro que constitui obrigação exclusiva do(a)(s) Adquirente(s) a apresentação de documentação nos prazos solicitados.

56. Se o (a) (s) Adquirente(s) não entregar a documentação no prazo, entregá-la parcialmente e ou de forma incompleta, ou se, por qualquer motivo, não obtiver(em) o financiamento tratado nesta cláusula, diante da não concessão/aprovação do financiamento por parte do agente financeiro, sujeitará o(a)(s) Adquirente(s) às consequências previstas no cláusula 7.0, operando-se a resolução por inadimplemento, salvo se promover incontinenti a liquidação da integralidade do saldo devedor com recursos próprios, à vista.

57. Caso o financiamento concedido pela Caixa Econômica Federal não venha a atingir a totalidade da parcela do financiamento devido à Alienante, o(a)(s) Adquirente(s) se obriga(m) a promover o pagamento do valor correspondente à diferença com recursos próprios e à vista, no ato da assinatura do contrato do financiamento perante o agente financeiro. Outrossim, caso o valor do crédito disponibilizado pela Caixa Econômica Federal for superior ao valor da parcela do financiamento, as partes poderão, a critério da Alienante, incluir no valor financiado outras parcelas do preço, mediante ajuste em instrumento de ativo próprio.

58. A não obtenção do financiamento pelo(a)(s) Adquirente(s) não poderá ser alegação para pedido de rescisão deste instrumento, uma vez que é de sua exclusiva responsabilidade a obtenção do mesmo, não cabendo à Alienante qualquer responsabilidade pela não aprovação do financiamento pelo agente financeiro, sendo o financiamento condição *sine qua* non do presente negócio jurídico celebrado.

59. O (a) (s) Adquirente(s) confessa(m) e reconhece(m), desde já, dever à Alienante, se for o caso, todas as parcelas vincendas após a assinatura do contrato de financiamento, mesmo que naquele contrato conste a quitação integral do preço, considerando-se para a amortização do saldo devedor para com a Alienante somente os recibos correspondentes por ela emitidos.

60. A eventual declaração da Alienante no mencionado contrato de financiamento, de quitação do preço de aquisição da(s) parte(s) ideal(ais) da(s) unidade(s) autônoma(s) objeto deste instrumento terá como finalidade única e exclusiva possibilitar que o(a)(s) Adquirente(s) ofereça(m) a(s) parte(s) ideal(ais) da(s) unidade(s) autônoma(s)em garantia hipotecária ao agente financeiro, não importando, sob qualquer hipótese em satisfação pela Alienante, com relação ao integral recebimento do preço, cujo saldo restante constará de instrumento de confissão de dívida, a ser assinado pelo(a)(s) Adquirente(s) até, no máximo, a data da assinatura do contrato de financiamento bancário, que se



constituirá em mera ratificação de obrigações assumidas neste contrato.

XII – DA RESCISÃO CONTRATUAL

61. Na falta de pagamento de qualquer parcela ou outro débito do **COMPRADOR** ou ainda de descumprimento de qualquer outra obrigação contratual e inclusive a não obtenção do Financiamento Bancário por culpa exclusiva do **COMPRADOR**, o **CONTRATO** ficará rescindido de pleno direito, depois de decorridos 15 (quinze) dias de sua notificação, hipótese em que poderá a **VENDEDORA** usar e dispor livremente da unidade até então comprometida, fixando-se esta disposição como cláusula resolutória expressa, na forma e para os fins do art. 474 do Código Civil.

62. Solicitado o distrato pelo **COMPRADOR**, antes do prazo previsto para entrega da unidade, ou vencido o prazo de 15 dias sem o pagamento, será declarado resolvido o contrato, caso em que o **COMPRADOR** fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente à **VENDEDORA**, atualizadas com base no INCC, delas deduzidas, cumulativamente:

→ **Da integralidade da comissão de corretagem;**

→ **Da pena no percentual de 50% (cinquenta porcento) da quantia paga. (Conforme artigo 67-A, § 5º, da Lei nº 13.786/18).**

63. Os valores remanescentes, após as deduções acima, serão devolvidos 30 (trinta) dias após a expedição do habite-se ou documento equivalente expedido pelo órgão público municipal competente.

64. O **COMPRADOR** poderá evitar a rescisão desde que, no prazo da notificação acima mencionada, pague o valor de seu débito, com o reajuste e encargos previstos neste **CONTRATO**, ou cumpra a obrigação.

65. Constituem ainda causas de rescisão do **CONTRATO**: a) cessão ou promessa de cessão de direitos e obrigações deste instrumento, sem anuência da outra parte; b) constituição de qualquer ônus sobre a unidade comprometida ou os respectivos direitos, sem anuência da outra parte; c) contra qualquer das partes forem movidas ações ou execuções, ou decretada qualquer medida judicial, que afetem a unidade comprometida ou os direitos deste **CONTRATO**; d) insolvência de qualquer das partes; e) Caso o **COMPRADOR** não compareça para assinar a escritura de compra e venda, nos moldes pactuados neste instrumento; f) Caso o **COMPRADOR** não tenha seu financiamento aprovado junto à instituição financeira competente.



66. Após realizado o financiamento bancário, e constituída a alienação fiduciária em favor da instituição financeira, não caberá mais a rescisão do presente instrumento.

XIII – DA CESSÃO DE DIREITOS

67. O **COMPRADOR** poderá ceder ou prometer ceder os direitos e obrigações constantes deste **CONTRATO**, desde que obtida prévia e expressa anuência da **VENDEDORA**.

68. Considerando que a cessão de direitos e obrigações facultada ao **COMPRADOR** com anuência expressa da **VENDEDORA**, geram custos administrativos de controle, registros contábeis, financeiros e análise cadastral de terceiros interessados, bem como outras providências pertinentes, o **COMPRADOR** ou seu cessionário, indistintamente, pagará à **VENDEDORA** a título de taxa de expediente administrativo, transferência e honorários advocatícios, o equivalente a 2% (dois por cento) do valor total do presente **CONTRATO**.

XIV – DAS AUTORIZAÇÕES CONFERIDAS À VENDEDORA

69. É facultada à **VENDEDORA**, a colocação, em caráter definitivo e em local pela mesma escolhido, de um marco ou placa alusiva ao empreendimento e a sua construção, bem como a divulgação do adquirente em material publicitário deste empreendimento.

70. Até a venda da última unidade, a **VENDEDORA**, ou empresa por ela contratada, poderá manter na obra um plantão de vendas, bem como cartazes, faixas, placas e luminosos destinados à respectiva comercialização.

71. Poderá a **VENDEDORA**, em nome e por conta do condomínio, contratar, pelo prazo de 03 (três) meses após a entrega das chaves ou habite-se, os funcionários e vigias necessários ao empreendimento, a manutenção e conservação em caso de existência de elevadores e outros serviços indispensáveis, bem como providenciar a ligação dos medidores de energia elétrica das unidades, pagar as contas de luz e água. Os custos respectivos serão prontamente ressarcidos pelo **COMPRADOR**, devidamente atualizados, podendo este exigir ressarcimento dos eventuais inquilinos ou do condomínio.

XV – DAS PENALIDADES, JUROS MORATÓRIOS E TOLERÂNCIA

72. Caso não sejam pagas em seus vencimentos as parcelas ficarão sujeitas, até o seu efetivo pagamento, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, *pro rata die*, e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado, além dos custos tidos com



cartório e honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor do débito, nos casos de cobrança extrajudicial.

73. A tolerância da **VENDEDORA**, ou de seus prepostos, no recebimento de qualquer prestação, diferença, encargo ou obrigação, de maneira diversa da estabelecida neste **CONTRATO**, não poderá ser invocada como precedente ou novação, e sim decorrente de mera liberalidade; e a não aplicação imediata das sanções decorrentes do pagamento irregular ou demais obrigações não significará a renúncia da **VENDEDORA** de exercer esse seu direito a qualquer tempo frente ao **COMPRADOR**.

74. Caso o **COMPRADOR** não receba, ou se negue a receber seu imóvel, por qualquer motivo, no prazo máximo de até 30 dias após a realização e liberação da vistoria, ou caso não receba e não compareça, de forma injustificada à **VENDEDORA** após convocado para a realização de vistoria, perderá o direito a qualquer manutenção do imóvel que seja decorrente de desgaste natural do tempo, posto que o imóvel será considerado entregue.

75. No caso do item anterior, o **COMPRADOR** ficará responsável pelas cobranças e execuções, contra a unidade, bem como pelas dívidas oriundas da responsabilidade do **COMPRADOR perante a unidade**, como taxas de condomínio, IPTU, tarifa de coleta do lixo e outros.

76. No caso de ocorrência do item anterior, e dado o imóvel como entregue, os prazos de *garantia* correrão normalmente, ainda que o **COMPRADOR** só venha a receber o imóvel em data futura.

77. A **VENDEDORA** pode por mera liberalidade cobrar uma taxa de manutenção mensal, caso decida fazer, a fim de cobrir os custos com eventuais desgastes do tempo, vigilância, dentre outros, no caso de ocorrência dos itens acima, como condição de entrega da unidade ao **COMPRADOR.**

XVI – DA CONVENÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONDOMÍNIO

78. O **COMPRADOR** declara que tem conhecimento da minuta de convenção de condomínio do empreendimento da qual faz parte a unidade comprometida, integrante do memorial de incorporação, e aceita-os inteiramente obrigando-se a cumpri-la, por si, seus herdeiros, sucessores e ocupantes da unidade, a qualquer título.

79. Sem prejuízo do seu próprio direito de comparecer pessoalmente a assembleia geral de instalação do condomínio do empreendimento, o **COMPRADOR** constitui a **VENDEDORA**, sua bastante procuradora para representá-lo naquele evento, com



poderes para votar em todas as matérias que forem levadas a apreciação da mesma assembleia, exceto transigir e firmar compromisso, autorizando o substabelecimento.

XVII – DAS DECLARAÇÕES DO COMPRADOR

80. O **COMPRADOR** se responsabiliza pelas seguintes declarações que consubstanciam condições prévias a assinatura do **CONTRATO**, obrigando-se a cumpri-las quando solicitado pela **VENDEDORA**:

a) Não possui qualquer título protestado ou sofre qualquer processo ou existe qualquer fato que possa restringir seu crédito, bem como se obriga a manter seu cadastro livre de qualquer apontamento de restrição creditícia até a quitação de tal saldo/preço do **CONTRATO**, sob pena de rescisão do presente **CONTRATO**, à critério da **VENDEDORA**, por inadimplemento contratual único e exclusivo do **COMPRADOR** no caso de não regularização de tal situação num prazo de 30 (trinta) dias, ocasião em que a unidade objeto deste instrumento poderá ser negociada livremente pela **VENDEDORA** à terceiros;

b) Inexistência de débitos fiscais, cambiais ou quaisquer ações contra si ajuizadas que possam afetar os direitos creditórios da **VENDEDORA**;

c) Veracidade das indicações sobre sua identidade, estado civil, nacionalidade, profissão, endereço, cadastro fiscal e econômico-financeiro;

d) No caso de pretender financiamento com terceiros, a **VENDEDORA** não se responsabilizará pelo sucesso do pedido. O **COMPRADOR** não poderá alegar a falta de financiamento para deixar de pagar e realizar em dia os compromissos assumidos;

e) Ainda na hipótese de pretender financiamento por agentes financeiros, obriga-se a providenciar a documentação necessária exigida pelo agente financeiro. Havendo atraso injustificado por parte do **COMPRADOR** quanto ao cumprimento de suas obrigações, estará sujeito às penas estabelecidas neste **CONTRATO**;

f) Obriga-se a comunicar à **VENDEDORA**, mediante carta protocolizada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, qualquer mudança do seu endereço residencial ou comercial, sob pena de, não o fazendo, serem consideradas válidas quaisquer comunicações, cartas, avisos, correspondências, interpelações e notificações enviadas para o endereço constante neste **CONTRATO**;

81. As partes expressamente declaram que a obrigação de pagar assumida pelo **COMPRADOR** neste instrumento, refere-se à dívida líquida, certa e exigível, constituindo-se, por isso mesmo, o presente **CONTRATO**, título executivo extrajudicial, nos termos do inciso II, do artigo 585 do Código de Processo Civil.



XVIII – DO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO SOB EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR

82. Em respeito ao princípio da transparência e publicidade garantidos ao **PROMITENTE COMPRADOR**, este declara a ciência sobre a obrigação contratual de outorgar à **PROMITENTE VENDEDORA**, neste ato, **PROCURAÇÃO PÚBLICA** com poderes específicos nos termos da minuta que segue em anexo ao presente contrato e o integra para todos os fins de direito.

83. Fica pactuado que no prazo de até 5 (cinco) dias úteis da aprovação do processo de financiamento do **PROMITENTE COMPRADOR** perante a **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** (vide cláusula sexta), sob a sua exclusiva responsabilidade, deverá o **PROMITENTE COMPRADOR** submeter à **PROMITENTE VENDEDORA** procuração pública devidamente constituída nos termos da minuta que segue em anexo ao presente contrato, e o integra para todos os fins de direito.

84. As partes acordam que a **PROMITENTE VENDEDORA** irá arcar com os custos do instrumento procuratório sob a responsabilidade exclusiva do **PROMITENTE COMPRADOR.**

85. O **PROMITENTE COMPRADOR** declara que a outorga de procuração pública, nos termos pactuados no contrato, se dá por livre expressão de vontade, isenta de qualquer vicio de consentimento, ciente o **PROMITENTE COMPRADOR** de que o presente contrato não ostenta a qualidade de um contrato de adesão.

86. O **PROMITENTE COMPRADOR** declara a inequívoca ciência sobre a responsabilidade de constituição da procuração pública de que trata esta cláusula sétima, sob pena de se operar a imediata rescisão contratual de pleno direito em virtude do descumprimento, podendo a **PROMITENTE VENDEDORA** fazer uso da procuração pública a ela outorgada nos limites estabelecidos neste contrato, oportunidade em que a ela fica autorizado usar e dispor livremente da unidade habitacional comprometida, transferindo-a a terceiros com fundamento no art. 1º, incido VII da Lei 4.864/65.

87. A procuração pública que constitui obrigação contratual a cargo do **COMPRADOR** deverá, em qualquer hipótese, permanecer válida e sem oposição até a quitação integral das parcelas do preço do contrato (parcela única, mensal, semestral, anual ou outra), sob pena de multa por descumprimento contratual desde já estipulada em 2% (dois por cento) do valor total do contrato além de perdas e danos e honorários advocatícios estipulados a base de 20% (vinte por cento).

88. Em caso de impossibilidade, por qualquer motivo, do uso da procuração outorgada à **VENDEDORA** por culpa do **COMPRADOR**, e em se tratando de contrato de execução continuada com prestações mensais, semestrais, anuais ou outra, toda a dívida parcelada



torna-se antecipadamente vencida, oportunidade em que poderá ser operada a execução imediata do contrato.

89. A obrigação contratual referente a constituição e outorga de procuração pública à **VENDEDORA** não será exigida do **COMPRADOR** exclusivamente nas hipóteses de:

a) pagamento a vista da unidade ora prometida em venda;

b) inexistência de saldo devedor do preço da compra e venda, a saber: parcela única, mensais, semestrais e outras que componham a forma de pagamento do contrato.

90. A negativa do **COMPRADOR** em outorgar a procuração pública de que trata esta cláusula enseja o direito à **VENDEDORA** de rescindir o contrato de pleno direito conforme disposto na cláusula décima.

XIX – DAS COMUNICAÇÕES, NOTIFICAÇÕES E INTERPELAÇÕES

91. Para quaisquer efeitos e finalidades previstos nas cláusulas contratuais, as comunicações, notificações e interpelações de qualquer das partes se farão por escrito e serão consideradas efetivas quando entregues pessoalmente contra recibo ou remetidas pelo correio, sob registro, ao endereço das partes constante no **CONTRATO**.

XX – DO TERMO DE GARANTIA

92. Pelo presente instrumento, o **COMPRADOR** recebe da **VENDEDORA** quando da entrega da unidade, os prazos de garantia - conforme os arts. 50 e 74 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), referente ao imóvel objeto deste **CONTRATO**, o qual explicita as garantias contra defeitos, através do Livro Manual do Proprietário.

XXI – DO TERMO DE VISITA

93. Caberá ao **COMPRADOR**, solicitar formalmente a visita de representante da **VENDEDORA**, sempre que os defeitos se enquadrarem dentre aqueles integrantes da garantia. Constatando-se na visita de avaliação dos serviços solicitados, que os mesmos não estão enquadrados nas condições da garantia, será cobrada uma taxa de visita, e não caberá à **VENDEDORA**, a execução e acompanhamento dos serviços.



XXII – DA IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE

94. O presente instrumento é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, não cabendo arrependimento ou desistência unilateral de qualquer das partes, pelo que somente poderá ser rescindido por mútuo consenso ou pelo advento de inadimplemento contratual ou quaisquer dos acontecimentos previstos neste instrumento, mas não se limitando aos descritos nesta cláusula, obrigando, em todos os seus termos, as partes contratantes, bem como seus herdeiros e sucessores, a qualquer título.

95. Havendo mudança na legislação vigente e aplicável, bem como sendo adotadas medidas administrativas e/ou judiciais pelos órgãos competentes municipais, estaduais ou federais, como por exemplo, mas não se limitando, ao Ministério Público, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, dentre outros, que altere ou pretenda limitar as condições de aproveitamento, ocupação e uso do terreno e imóvel inviabilizando ou reduzindo a realização do empreendimento pela **VENDEDORA**, poderá esta rescindir o presente **CONTRATO**, sendo tal possibilidade uma exceção à irrevogabilidade e irretratabilidade, não sendo devido ao **COMPRADOR** qualquer pagamento de indenização ou multa, seja a que título, espécie e tempo forem. Sendo rescindido o presente **CONTRATO** a **VENDEDORA** devolverá os valores recebidos e vinculados ao presente instrumento ao **COMPRADOR** nas mesmas condições e prazos acordados, de acordo com o **QUADRO RESUMO**.

96. A **VENDEDORA**, na qualidade de Incorporadora do Empreendimento, estabeleceu, nos termos previstos no artigo 34 da Lei 4.591/64, inicialmente, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data do registro da incorporação no cartório imobiliário, como prazo de carência para efetivação da incorporação, podendo, dentro do referido prazo de carência, desistir da incorporação, denunciando-a (§ 4o do art. 34), caso não tenha havido a venda, ou promessa de venda, de, pelo menos, 70% (setenta por cento) das unidades a serem por ela comercializados no Empreendimento.

97. Na hipótese de não comercialização de 70% (setenta por cento) do total das unidades que comporão o empreendimento, dentro do prazo inicial de 180 (cento e oitenta) dias supra referido, da data da assinatura deste instrumento, poderá ser revalidado pela **VENDEDORA**, prorrogando-se a carência por mais 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data do registro do ato de revalidação, podendo ainda está, dentro do referido prazo de prorrogação da carência, caso não tenha sido alcançado a venda, ou promessa de venda, de, pelo menos, 70% (setenta por cento) das unidades autônomas, conforme aqui referido, desistir da incorporação, denunciando-a nos termos do parágrafo 4o do artigo 34 da Lei 4.591/64.

XXIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS



98. O **COMPRADOR**, neste ato, declara que:

a) Somente após a leitura do presente **CONTRATO**, aceitou todos os termos, condições e cláusulas nele contidas, e ainda que, antes de tal aceitação, teve tempo suficiente para obter as informações e esclarecimentos que julgou necessários;

b) Todo o material utilizado pelos corretores para promoção e venda da unidade é meramente elucidativo, sendo vinculantes, para todos os fins de direito, apenas os Projetos e o Memorial Descritivo de acabamento das obras do Empreendimento, ambos arquivados no Cartório de Registro de Imóveis competente e que fazem parte integrante deste **CONTRATO**;

c) Tem conhecimento da localização e numeração das unidades autônomas, do prazo previsto para a entrega da unidade e das características gerais do Empreendimento;

d) Tem conhecimento dos termos da Convenção de Condomínio e do Memorial Descritivo de acabamento das obras do Empreendimento na modalidade ora contratada, e assim, os aceita e ratifica-os, inclusive no que se referem às restrições construtivas na unidade, obrigando-se a cumpri-los, por si, seus herdeiros, sucessores e futuros ocupantes da unidade, a qualquer título; e,

e) Que os móveis, acabamentos e utensílios utilizados na Unidade em demonstração (casa modelo decorado) são meramente decorativos e não integram o presente negócio.

99. O **COMPRADOR** autoriza, desde já, a **VENDEDORA**, mesmo após a instalação do condomínio e até que haja unidades à venda, a manter corretores e placas promocionais no referido empreendimento, em local previamente escolhido.

100. Enquanto não alienada pela **VENDEDORA** a totalidade das unidades autônomas integrantes do empreendimento, poderá esta utilizar-se das paredes externas, bem como do terreno edificado, para colocação de placas e faixas indicativas das vendas, de recepção e do condomínio, inclusive mantendo corretores de plantão, corretores estes aos quais será permitido mostrar às pessoas interessadas todas as partes comuns, que poderão utilizar portarias, telefones e sanitários e demais equipamentos da área comum.

101. É facultada a **VENDEDORA** a colocação em caráter definitivo e em local por ela escolhido, de um marco ou placa alusiva ao empreendimento e à sua construção.

102. Fica pactuado entre as **Partes** que a **VENDEDORA** terá o direito de solicitar a qualquer tempo do **COMPRADOR** prova do pagamento de qualquer parcela objeto deste instrumento.

103. Qualquer tolerância por quaisquer das partes, no cumprimento das obrigações neste ato assumidos, não representará, em hipótese alguma, qualquer modificação ou novação



ao presente e, ainda, não acarretarão o cancelamento das penalidades aqui previstas, podendo as mesmas serem aplicadas a qualquer tempo.

XXIX – DO FORO DE ELEIÇÃO

104. O presente **CONTRATO** foi firmado livremente, ficando eleito o Foro da Comarca de situação do imóvel (Mossoró/RN) para dirimir qualquer dúvida ou divergência referente a este instrumento, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito e na presença de duas testemunhas, abaixo firmadas.

Mossoró/RN, 29 de Outubro de 2026

_____

L R CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, representada pelo administrador, o **Sr. Einstein Preston Cordeiro Leite**.

_____

Cliente Fictício Teste
CPF: 390.533.447-05
COMPRADOR

Testemunha 01

Nome:_____

CPF:_____

Testemunha 02

Nome:_____



CPF:_____